南京佳荣再生物资回收有限公司“3•7”机械伤害死亡事故调查报告

2019年3月7日上午9时许，在扬中经开区的南京佳荣再生物资回收有限公司扬中项目部内，该单位职工丁永龙在操作液压打包机时，不慎受伤，被送至扬中市中医院救治，经救治无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，经扬中市人民政府批准，于2019年3月7日成立了由扬中市应急管理局局长孙斌担任组长，市应急管理局、市公安局、市监委、市总工会和扬中经开区管委会等单位组成的南京佳荣再生物资回收有限公司“3•7”机械伤害死亡事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查和善后处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，核实了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范整改措施，形成了事故调查报告。现将事故调查有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位基本情况

南京佳荣再生物资回收有限公司（以下简称南京佳荣），住址：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号1幢，统一社会信用代码：91320115062629808U，类型：有限责任公司，法定代表人：唐佳军，注册资本：980万人民币，成立日期：2013年3月26日，营业期限：自2013年3月26日至2033年3月25日，登记机关：南京市江宁区市场监督管理局，核准日期：2017年12月21日，登记状态：存续（在营、开业、在册），经营范围：废旧物资的回收、加工、销售；城市生活垃圾、废物的分类与处置、工业固废处理等。

（二）事故有关人员基本情况

丁永龙，男，64岁，扬中经开区人，南京佳荣扬中项目部液压打包机操作工，在事故中死亡。

陈益明，男，67岁，扬中经开区人，南京佳荣扬中项目部液压打包机操作工。

黄志虎，男，54岁，河南清丰人，南京佳荣扬中项目部装载机驾驶员。

吕侯伟，男，25岁，江苏南京人，南京佳荣扬中项目部经理。

张国勇，男，29岁，安徽宣城人，南京佳荣专职安全员。

唐佳军，男，42岁，江苏高淳人，南京佳荣法定代表人、总

经理。

（三）事故发生单位安全生产基本情况

南京佳荣扬中项目（以下简称扬中项目），由扬中经开区管委会环保办于2017年11月1日引进，地址设在扬中经开区三跃社区，主要从事工业固废的打包处理。扬中项目共有员工5人（吕侯伟、黄志虎、丁永龙、陈益明、李真林），吕侯伟为扬中项目负责人，负责全面的生产经营及安全管理工作；黄志虎为装载机驾驶员，负责操作装载机；丁永龙、陈益明为液压打包机操作工，负责打包工业固废；李真林为运输车驾驶员，负责从附近企业拉回工业固废并将打包好的固废运走。

南京佳荣是三级安全生产标准化企业，扬中项目建立了安全生产责任制、安全生产规章制度以及液压打包机的安全操作规程，新员工上岗前对其进行了三级安全生产教育培训，公司安全员定期对扬中项目部进行隐患排查检查。

（四）液压打包机打包流程

液压打包机打包作业通常由三名员工（添料员<装载机驾驶员>、操作员、捆扎员）共同完成。

打包作业流程如下：检查、启动液压打包机→①添料→②挤压→重复①②步骤直到铁丝穿入孔到达指定位置停止添料→③操作员停止机器→④捆扎→⑤绷紧铁丝→⑥开门→⑦推出打包好的固废→⑧运走固废→⑨关门进入下一轮作业。

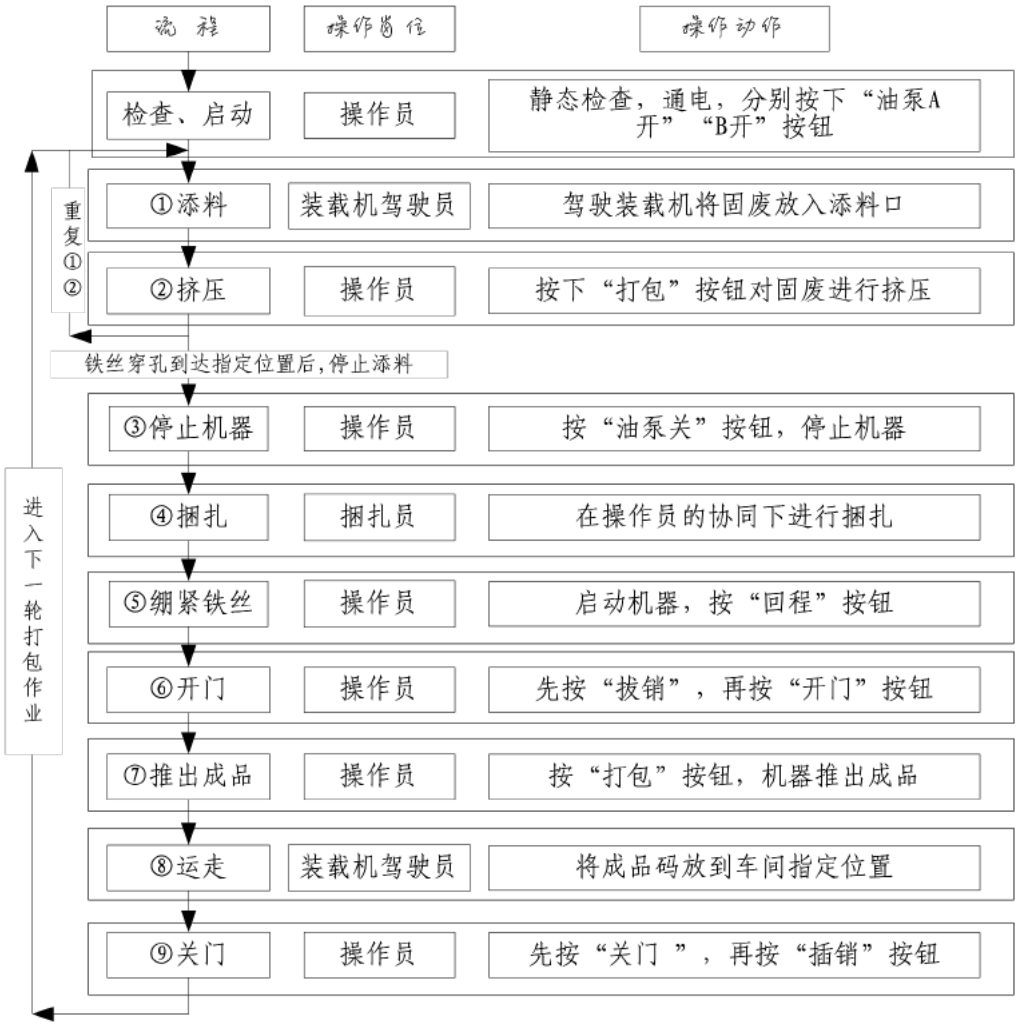


图 1　液压打包机打包作业流程

扬中项目《液压打包机安全操作规程》中明确了添料、过量打包以及机器机电部门使用、检修时的 9 条“注意事项”，但未明确机器开、关门过程中作业人员安全距离，操作员关门时确定机器门口严禁站人等注意事项。

扬中项目未明确液压打包机各操作岗位的具体人员，添料员由装载机驾驶员黄志虎担任，操作员一般由丁永龙担任，捆绑

员一般由陈益明担任。但在2019年3月7日事故发生时，丁永龙在液压打包机门附近负责捆绑，陈益明在控制台负责操纵控制台。

二、事故调查有关情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2019年3月7日7时30分许，扬中项目职工陆续到车间上班，驾驶员李真林已经拉回了一车工业固废回到厂里。随后，液压打包机操作员丁永龙、陈益民和添料员（装载机驾驶员）黄志虎三人协同对工业固废进行打包作业。黄志虎驾驶装载机往液压打包机添料口添料，陈益民在打包机控制台控制打包机门的开关，丁永龙在打包机门口捆绑和清扫残留物。9时许，三人协同完成了一轮打包作业，正准备进行下一轮打包作业。此时，打包机门打开，黄志虎正在距离打包机约20米处装载固废。陈益明接到丁永龙的关门指令后，随即按下关门按钮，约10秒后，陈益明听到丁永龙叫了一声，随即按下开门按钮，并跑向丁永龙，听到丁永龙说“这下不得了了”，发现丁永龙头朝西南、脚朝西北躺在打包机出口处。

陈益明叫来黄志虎，黄志虎立即拨打了“120”急救电话，因当时急救车已全部派出，黄志虎又向项目负责人吕侯伟报告。吕侯伟接到报告后，立即赶到厂里，驾车将丁永龙送往扬中市中医院抢救。11时许，丁永龙经抢救无效死亡。

（二）事故现场勘验情况

1.事故发生在南京佳荣再生物资回收有限公司扬中分项目打包车间东侧。

2.在打包车间东侧有一打包机，打包机门呈打开状态，打包机门端南侧1米处有1顶蓝色的安全帽，门东侧墙上有扫帚、铁锹等工具。

3.打包机挤压仓内靠门约1米处有若干工业固废。

4.打包车间内东墙东南侧挂有《安全操作规程》和“禁止吸烟”“当心伤手”两个警示标志。

5.打包车间内东侧墙彩钢瓦屋架顶端正对着打包机有一个视频监控，因存储硬盘已满，事发时的监控视频存在跳帧，事故发生经过录像数据损坏。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡，直接经济损失人民币135万余元。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1.主要原因

在液压打包机关门过程中，丁永龙被液压打包机门挤压，导致腹腔脏器闭合性损伤伴失血性休克死亡。

2.间接原因

南京佳荣安全生产责任制和液压打包机安全操作规程不健全，

未能根据扬中项目的生产实际，对《安全生产责任制》中液压打包机操作员、添料员以及捆绑员的岗位安全责任进行明确，《液压打包机安全操作规程》中未针对机械伤害危险因素制定人员安全距离的注意事项；打包作业组织不严密，打包机操作员和捆绑员随意调换工作岗位，打包作业过程中未指定专人负责安全监管；事故隐患排查治理缺失，未能及时排查发现并消除打包作业过程中的事故隐患；液压打包机上安全警示标志设置缺失，未在存有较大危险因素的液压打包机上设置“防止物体坠落伤害”“防止机械伤害”等安全警示标志。

南京佳荣扬中项目负责人吕侯伟，对打包作业现场的监督检查不够，未能及时发现并制止操作员与捆绑员调换工作岗位的问题，未能有效辨识打包作业过程中机械伤害危险因素并制定针对性防范措施。

南京佳荣专职安全员张国勇，未能根据扬中项目的实际情况，及时修订完善扬中项目的安全生产规章制度、液压打包机安全操作规程；未能及时排查扬中项目的生产安全事故隐患，提出改进该项目安全生产管理的建议。

南京佳荣总经理唐佳军，未能督促本单位安全员根据扬中项目生产经营实际，健全安全生产责任制、液压打包机安全操作规程等制度规程；未能督促、检查扬中项目的生产经营管理，及时消除扬中项目生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经调查认定，南京佳荣“3·7”机械伤害死亡事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

南京佳荣的安全生产责任制和液压打包机安全操作规程不健全、不完善，扬中项目部打包作业组织不严密、事故隐患排查治理缺失、液压打包机上安全警示标志设置缺失，对该起事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第三十二条、第三十八条的相关规定，建议由扬中市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，依法给予行政处罚。

（二）对事故有关人员的责任认定及处理建议

丁永龙（南京佳荣扬中项目液压打包机操作员），随意与捆绑员调换工作岗位；在打包作业过程中，安全意识不强，向打包机操作员下达“关门”口令后，未撤出安全区域外，导致自己被液压打包机门挤压受伤后死亡，对事故的发生负有主要责任，鉴于其已经死亡，建议免于追究其责任。

吕侯伟（南京佳荣扬中项目负责人），未按照公司规定加强打包作业现场管理，履行安全生产职责缺失，对这起事故的发生负有一定责任，建议由南京佳荣按公司规定予以处理。

张国勇（南京佳荣专职安全员），未能及时修订完善扬中项目有关制度规定，未能及时排查发现扬中项目的生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，履行安全管理人员法定职责缺失，对这起事故的发生负有一定责任，建议由南京佳荣按公司规定予以处理。

唐佳军（南京佳荣总经理、法定代表人），未能督促单位安全员根据扬中项目生产经营实际，健全完善安全生产责任制、液压打包机安全操作规程等制度规定；未能督促、检查扬中项目的生产经营管理，及时消除扬中项目生产安全事故隐患，履行生产经营单位主要负责人法定职责缺失，对这起事故的发生负有一定领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，建议由扬中市应急管理依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，依法给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）南京佳荣要认真吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任。企业主要负责人和各项目负责人要积极参加有关部门或者项目所在地组织的安全管理人员培训，确保其具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和能力。要认真吸取这起事故教训，根据各项目实际情况，健全完善安全生产责任制和安全操作规程等制度规定，压实生产班

组各岗位的安全生产责任，全面辨识生产作业过程中存在的各种危险有害因素，采取技术、管理等措施，加强对各项目作业现场的安全管理，及时发现消除事故隐患，禁止“三违”行为。要加强从业人员的安全生产教育和培训，严格考核，确保考核合格后上岗。要在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志，强化员工的安全防范意识。

（二）扬中经开区管委会要认真吸取事故教训，严格按照属地管理要求，切实履行好安全监管责任。对引进的项目，要及时将其纳入本级的安全监督管理范围，指导督促有关部门以及村（社区）加强对项目的安全检查考核，建立完善安全生产责任制，及时发现和消除生产安全事故隐患；要指导督促项目依法履行安全生产主体责任，建立完善安全生产管理制度和安全操作规程，层层落实安全生产责任制，全面提升企业安全生产水平，真正做到“一必须、五到位”。

六、有关证据材料

（一）询问笔录

（二）事故现场照片

（三）丁永龙尸表检验记录

（四）丁永龙居民死亡医学证明（推断）书

（五）南京佳荣提供的安全管理台账资料

南京佳荣“3•7”机械伤害

死亡事故调查组

2019年4月7日

有关法律规定

《中华人民共和国安全生产法》

第十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

(一)建立、健全本单位安全生产责任制;

(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

第十九条第一款 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第三十八条第一款 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

第九十二条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;

第一百零九条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任

的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。